

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1386/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด

โจทก์

บริษัทมาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัด

จำเลย

บริษัทมาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 5,293,972.60 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปีในต้นเงิน 5,000,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการอายัดเงินฝากในบัญชีของจำเลยไว้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,343,631 บาท และโจทก์ได้รับเงินไปแล้ว (อันดับ 98แผ่นที่ 2,124)

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127,126)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์สองครั้ง แต่จำเลยไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดทั้งสองครั้ง (อันดับ 62,65,82แผ่นที่ 3,88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามหลักฐานในสำนวนปรากฏว่า มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นครบถ้วนก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ไม่มีหน้าที่จะต้องทุเลาการบังคับ จึงให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามหลักฐานในสำนวนปรากฏว่า มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นครบถ้วนก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ไม่มีหน้าที่จะต้องทุเลาการบังคับ จึงให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น